



경기도교육청

수신 수신자 참조

(경유)

제목 제한입찰 시 계약담당자 유의사항 안내

1. 관련 :

- 가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조
- 나. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제20조
- 다. 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」(행안부예규) 제1장 및 제4장

2. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조 및 「동법 시행령」 제20조에 의거 입찰공고 시 시공능력, 실적, 기술보유상황, 법인등기부상 본점 소재지 등으로 입찰 참가자격을 제한하여 입찰에 부칠 수 있습니다.

3. 일부 기관에서 관계 규정에 저촉된 제한입찰 공고를 진행하는 사례가 있어 다음과 같이 제한입찰 시 계약담당자가 주의하여야 할 사항을 안내해드리니, 계약업무 추진 시 법 위반 사례가 발생하지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다.

○ 부당한 입찰참가자격 제한

- 입찰 참가요건을 대표자의 본적, 주소 등으로 제한하거나 당해 지역에 몇 개월 이상 거주한 업체로 제한하는 사례 금지

○ 실적제한시 특수한 기술, 공법 등이 꼭 필요하지 않음에도 불구하고 무차별적으로 제한을 하는 사례

○ 당해 계약이행에 불필요한 등록(면허)·자격 사항으로 제한하는 사례

○ 특정기관(국가·지방자치단체·정부투자기관 등)이 발주한 실적만 인정하고 다른 기관(지방공기업·지방자치단체 출자기관 등) 발주, 민자 또는 민간발주, 해외실적을 인정하지 않는 사례

○ 특정한 명칭의 실적으로 제한함으로써 실제 동일실적에 해당됨에도 입찰참가 기회를 제한하는 경우

○ 물품의 제조·구매입찰시 부당하게 특정상표 또는 특정규격 모델을 지정하여 입찰에 부쳐 품질 및 성능면에서 동등이상의 물품을 납품하더라도 이를 인정하지 않는 경우

○ 관련법령 등에 의해 1개의 등록만으로 계약이행이 가능함에도 2개 이상의 등록을 요구하는 등 등록요건을 강화하는 경우

3. 아울러, 지역산업 활성화와 코로나19로 인해 위축된 지역경제에 활력을 불어넣기 위하여 2021.5.20.자로 「경기도교육청 물품 및 용역 지역산업 활성화 지원 조례」를 제정.시행되고 있음을 재차 알려드리니 계약업무 시 참고하시기 바랍니다.

- 붙임 1. 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1장_7.계약담당자 주의사항
2. 「경기도교육청 물품 및 용역 지역산업 활성화 지원 조례」 1부

경기도교육감



수신자 전 기관(사립학교 제외)

★주무관

경리담당사무관

재무기획관

2021.08.17.

협조자

시행 재무기획관-15654 (2021. 8. 17.) 접수

우 16279 경기도 수원시 장안구 조원로 18(조원동, 경기도교육청) / <http://www.goe.go.kr>

전화 031-249-0384 /전송 031-244-9841 / finkmari@goe.go.kr / 공개

직장 내 괴롭힘, 예방이 우선입니다.